

1501024-15.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... dirigiram-se ao local, conhecido ponto de tráfico, permanecendo em observação à distância. Observaram que o réu perpetrava o tráfico em concurso com o jovem, que atenderam a diversos usuários. Após determinada venda, flagraram a todos, usuário, réu e adolescente, apreendendo na posse do acusado a droga e do jovem o dinheiro. O réu indicou onde estava o restante do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501024-15.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501024-15.2022.8.26.0617 2022/000692

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON SIMÕES DA SILVA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

JEFFERSON SIMÕES DA SILVA RODRIGUES, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 26.07.2022, por volta de 14h15min, na Rua Vicente Donati Nunes, nº 100, Campo de São José, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com o adolescente J.H.C.B, trouxe consigo e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 41,36g de crack, distribuídos em 297 pedras, 247,44g de cocaína, distribuídos em 844 unidades, 276,25 g de "maconha", distribuídos em 86 porções, e 315 mililitros de líquido translúcido e volátil, distribuídos em 45 frascos.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar (fl.91), veio aos autos à fl. 95.

Recebida a denúncia em 23.09.2022 (fls. 96/97), o réu foi citado pessoalmente (fl. 141). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a fixação das penas no mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes relativas à confissão espontânea e à idade do réu; o afastamento da causa de aumento; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; e a aplicação de multa em patamar exequível e razoável; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, admitiu que estava vendendo drogas com o adolescente, que era o responsável por guardar o dinheiro, tendo dado início ao seu turno por volta das 09:00h, não sabendo precisar quantos usuários atendeu nem tampouco a qualificação de quem forneceu os entorpecentes. Estudou até o 1º ano do ensino médio, está desempregado, ostentando antecedente criminal pelo crime de furto (fl. 14).

Em juízo, confessou a prática delitativa, admitindo que ali perpetrava o comércio espúrio em concurso com o adolescente. Estava na posse da pochete com 50 pedras de crack, 16 "pinos" de cocaína e 32 "buchas" de 'maconha'. As demais drogas não lhe pertenciam. Ninguém mais estava a traficar no local (arquivo digital).

Os policiais militares FABIO DA SILVA e CARLOS CARMELO COELHO, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que dirigiram-se ao local, conhecido ponto de tráfico, permanecendo em observação à distância. Observaram que o réu perpetrava o tráfico em concurso com o jovem, que atenderam a diversos usuários. Após determinada venda, flagraram a todos, usuário, réu e adolescente, apreendendo na posse do acusado a droga e do jovem o dinheiro. O réu indicou onde estava o restante do entorpecente, que foi também apreendido (arquivo digital).

O laudo pericial de fls. 130/13 confirmou que as substâncias apreendidas cuidam-se de cocaína, tetrahidrocannabinol e tricloroetileno, que, como se sabe, são drogas.

A confissão do réu, as palavras dos policiais, que, durante patrulhamento, avistaram o acusado e um adolescente em plena traficância, efetuando vendas diversas, apreendendo expressiva quantidade e variedade de drogas na posse direta e indireta do réu, no local de armazenagem (total de 288,8g de cocaína, e 315 mililitros de tricloroetileno, 271,23g de "maconha", fls. 35/39), além de um caderno de anotações e quantia em dinheiro com o adolescente (R\$ 20,00 - fls. 07/08), elementos esses aliados ao laudo pericial, comprovam, à saciedade, que o réu, trazia consigo e tinha em depósito, em concurso com adolescente, a droga ventilada, para fins de tráfico.

A despeito da negativa do réu quanto à titularidade da droga apreendida no local de armazenagem, os policiais esclareceram que apenas foi possível sua localização diante da indicação precisa do réu, prevalecendo, portanto, a palavra dos agentes, neste pormenor, em relação à negativa do acusado.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal ventilado. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a grande quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (288,8g de cocaína, e 315 mililitros de tricloroetileno, 271,23g de "maconha", fls. 35/39), além de quantia em dinheiro (R\$ 20,00 - fl. 47) e um caderno de anotações, tudo a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes a serem consideradas.

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos e confesso, reduzo suas penas ao piso, 05 (cinco) anos de reclusão, afora 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Na última etapa, incidindo a causa de aumento do art. 40, VI, majoro suas penas de um sexto, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso, ficando as penas definitivamente estabelecidas.

Observo que o acusado admitiu haver respondido a feitos pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico quando adolescente (narrou terem sido cominadas as medidas de internação e liberdade assistida), o que é corroborado pelos documentos de fls. 46/47 e fls. 122/129 (processo nº 1505706-75.2018- oportunidade em que foi cominada definitivamente a medida socioeducativa de liberdade assistida), não havendo documentos nos autos a demonstrar a existência do processo em que teria sido aplicada internação. O ato infracional documentado foi perpetrado em 16.08.2018, em data próxima, portanto, à presente infração penal, sendo extinta a medida socioeducativa em 24.04.2020 (fl. 128). Outrossim, esta é não é a primeira vez que ele é flagrado traficando, não sendo traficante de "primeira viagem" ou eventual, não fazendo jus à causa de diminuição de pena do §

4º do art. 33.

Nessa esteira a mais recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

1. Embora o recente entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, seja pela impossibilidade de utilização, por si só, da existência de ações penais em curso para o afastamento da causa de diminuição da pena do tráfico, é possível a utilização de atos infracionais como parâmetro para o seu afastamento a depender do caso concreto, notadamente quando o número de atos infracionais, a gravidade e o tempo decorrido desde o cometimento indiquem dedicação a atividades criminosas. Presentes tais requisitos, inviável a aplicação da minorante (...)"

(HC 674.746/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas pela mera quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar JEFFERSON SIMÕES DA SILVA RODRIGUES, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (regime inicial fechado), afora 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

Recomende-se onde se encontra.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 19 de outubro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA